

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: *(POZN. Doplní objednatel)*

Číslo smlouvy zhotovitele: *(POZN. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže)*

I. Smluvní strany

• **Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

Ing. Pavlem Štokem, vedoucím odboru investice

Ing. Pavel Štok, vedoucí odboru investice,

email: Pavel.Stok@dpo.cz, tel.: 59 740 1040

Ing. Karel Navrátil, specialista stavebních investic

email: Karel.Navratil@dpo.cz, tel.: 59 740 1048

Jiří Boháček, vedoucí odboru dopravní cesta

email.: Jiri.Bohacek@dpo.cz, tel.: 59 740 2170

Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vrchní stavba

email: Roman.Macecek@dpo.cz, tel.: 59 740 2250

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

• **Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní doručovací adresy:

fax:

e-mail:

písemné doručení:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

(POZ. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymaže)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto **Smlouvou o dílo**. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TIP-08-18-PŘ-Na.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je zpracování 3 variant studie proveditelnosti (dále také jen SP) a následně projektové dokumentace vybrané varianty studie „PD – Estetizace zastávky Karolina“ dle technické specifikace v rozsahu PD pro vydání stavebního povolení, v podrobnostech PD pro provádění stavby včetně oceněného i neoceněného soupisu prací (dále také jen PD) a výkon autorského dozoru po celou dobu trvání stavby dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Vymezení rozsahu studie proveditelnosti a projektové dokumentace je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy a provádění autorského dozoru pro tuto stavbu v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání SP a PD minimálně jednou týdně výrobní výbor, pokud nebude dohodnuto jinak. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady zhotovitel a z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis.
3. Vypracovaná SP a PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
4. Projektová dokumentace bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, které je objednatel povinen vypsát v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat informace k dotazům dodavatelů týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 3. této smlouvy.

III. Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:

Cena za SP (bez DPH)	Kč
Cena za PD (bez DPH)	Kč
Výkon autorského dozoru (bez DPH)	Kč
Cena celkem (bez DPH)	Kč

(Tato cena celkem bude předmětem hodnocení. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže)

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování projektové dokumentace).
3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

IV. Nové služby a vícepráce

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o další technické požadavky – zpracování PD na technologická nebo stavební řešení, zejména v rámci souhlasného stanoviska objednatele dle Přílohy č. 1 této smlouvy.
V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových služeb (opční právo), proběhne v této věci jednání. Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny předmětu plnění.
2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. Celkový rozsah těchto prací (vícepráce a méněpráce) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny díla. Tyto práce je oprávněna odsouhlasit osoba oprávněna pro změny díla, uvedená v čl. I.

V. Dodací podmínky

1. Termín plnění zpracování SP do **120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy**, PD do **210 kalendářních dnů ode dne schválení vybrané varianty objednatelem** a výkonu autorského dozoru **do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby**.
2. Místem předání díla se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor investice, Poděbradova 2/494, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Předání bude provedeno osobně.
3. Výkon autorského dozoru bude probíhat na základě písemné výzvy objednatele, po celou dobu realizace stavby do vydání kolaudačního souhlasu (předpoklad realizace stavby v období 2020 – 2021). Objednatel vyzve zhotovitele k případnému zahájení činnosti autorského dozoru 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby.

VI. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce.
2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit.
3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu.
4. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude u zpracování SP a PD den předání a převzetí studie proveditelnosti nebo projektové dokumentace a u výkonu autorského dozoru den vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli, v pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.
5. Faktura bude vystavena v českém jazyce a bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury.
6. Faktura může být vystavena ve formátu PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo musí být jinak zabezpečená proti pozměnění a zaslána elektronicky na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz. Tím není dotčena možnost vystavení faktur v písemné podobě a jejich doručení poštou nebo osobním předáním na podatelnu objednatele.
7. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené na faktuře.
8. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele.
9. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení čl. II. odst. 1, této smlouvy, uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli, v pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.

VII. Sankční ujednání

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění.
2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II., odstavce 4, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.
4. Za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
5. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady dle čl. VIII, odstavce 3, této smlouvy.
6. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

7. Vznikne-li objednateli škoda z důvodu vady v soupisu prací, bude úhrada této škody vymáhána na zhotoviteli. Škodou se rozumí veškeré náklady vzniklé s řešením soupisu prací vč. navýšených nákladů vyplývajících ze samotného soupisu prací při realizaci stavby

VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy bude možno úspěšně zrealizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí projektové dokumentace zpracované na základě této smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že projektová dokumentace bude zpracována dle platných právních předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně.
3. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.

IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele

1. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel neposkytne zhotoviteli generální plnou moc k zajištění vyjádření a stanovisek.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda.
2. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit.
5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování projektové dokumentace postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jím vypracované nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci.
6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčástí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výší pojistného plnění dle tohoto odstavce se považuje částka minimálně 2 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech prací objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, a to až do doby předání díla objednateli.
9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
10. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.

11. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
13. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
14. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
16. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

XI. Účinnost smlouvy

1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu xxxxxx@xxxx.cz *(Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže)*

Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – Minimální rozsah výkonu autorského dozoru na stavbě.

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP.

Příloha č. 3 – Požadavky na vyhotovení studie proveditelnosti a projektové dokumentace

Příloha č. 4 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele

V Ostravě dne:

V dne:

.....

.....

(POZN.: Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže)